

1502583-56.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, CF

2202615/2022, 26366082, 2202615 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS SOUZA DOS SANTOS

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

MARCOS SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos (fl. 22), foi denunciado e está sendo processado como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª VARA CRIMINAL

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1502583-56.2022.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502583-56.2022.8.26.0536 (2022/000800)

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, CF

2202615/2022, 26366082, 2202615 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS SOUZA DOS SANTOS

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

MARCOS SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos (fl. 22), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 26 de julho de 2022, por volta das 22h30, na Travessa Trezenos e Noventa e Cinco, 16, Morrinhos, Guarujá, o réu, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com o adolescente Getúlio Gabriel Santos Oliveira, traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 72 (setenta e dois) frascos de "lança perfume", com peso bruto de 2,120kg; 40 (quarenta) tubos contendo cocaína na forma popularmente conhecida como "crack", com peso bruto de 25g; 77 (setenta e sete) porções de maconha, com peso bruto de 230 g; 19 (dezenove) porções de maconha, com peso bruto de 55g; 131 (cento e trinta e uma) pedras de cocaína na forma popularmente conhecida como "crack", com peso bruto de 50g; 42 (quarenta e duas) eppendorffs contendo cocaína, com peso bruto de 70 g, substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fl. 1), auto de constatação preliminar (fl. 6-7), auto de exibição e apreensão (fl. 24-25) e boletim de ocorrência (fls. 38-41). Laudo toxicológico definitivo às fls. 147-150.

Oferecida a denúncia (fls. 65-67), o réu foi pessoalmente notificado (fls. 6) e apresentou defesa preliminar às fls. 75-80. A denúncia foi recebida em 18/11/2022 (fls. 113-114).

Durante a instrução, na audiência realizada em 01/12/2022 foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 130-135)

Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou memoriais requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais em 07/12/2022 (fls. 136-146) requerendo seja reconhecida a nulidade da confissão obtida por meio ilícito, mediante coação e a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei 11.343/06, pena mínima, regime diverso do fechado ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40 da Lei de Drogas e que o réu possa apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão:

"A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas conforme auto de prisão em flagrante (fl. 1), auto de constatação preliminar (fl. 6-7), auto de exibição e apreensão (fl. 24-25), boletim de ocorrência (fls. 38-41), laudo toxicológico definitivo (fls. 147-150), bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PM Luís Silva, quando ouvida em Juízo (fl. 135), disse que visualizaram dois indivíduos em um ponto conhecido por ser de venda de drogas. Ao abordá-los, nada de ilícito foi encontrado, mas Getúlio (o adolescente) disse que dispensou uma sacola embaixo de uma palafita, que foi apreendida e verificou-se que continha drogas. Marcos, outrossim, confessou que teria dispensado uma mochila, sendo que ao ser localizada, verificou-se que em seu interior havia as drogas apreendidas. Não se recorda se utilizava COP. A droga estava embalada em pequenas porções pronta para venda.

A testemunha PM Ariel Moreira, em juízo (fl. 135), disse que patrulhava o bairro Morrinhos, onde há muita venda de drogas. Na travessa onde foram visualizados MARCOS e Getúlio é ponto de venda de drogas. Ao avistar a viatura eles correram e um cerco se iniciou. Passado um tempo, os localizaram. Disse que Getúlio disse que correu pois tinha sacola que continha entorpecentes e disse que a dispensou embaixo de uma palafita. Na sacola havia drogas. Em conversa com MARCOS, esse disse que estava com uma mochila e que a jogou em um quintal. Identificaram a mochila com lança perfume e maconha, que estavam acondicionadas em pequenas porções, característico de venda de drogas.

O réu MARCOS SOUZA DOS SANTOS, quando ouvido em Juízo (fl.135), disse que correu da viatura mas não tem envolvimento com o tráfico. Foi ameaçado de morte e então levou os policiais até o local em que outro rapaz jogou a mochila. Não sabia que havia droga na mochila, mas, mesmo assim, levou os policiais até o local em que estava a

mochila, quando foi ameaçado de que deveria dizer onde estava a droga. Disse que estava no local para visitar a namorada e correu porque ficou com medo de acontecer algo.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado MARCOS SOUZA DOS SANTOS, resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Preliminarmente, em que pese a alegação da Defesa de nulidade de confissão, verifico que não consta qualquer confissão do réu nos autos, tendo em vista que perante a autoridade policial (fl. 22) o réu permaneceu em silêncio e em juízo, negou a prática do delito, conforme resumido acima.

Todavia, em que pese a versão exculpatória do réu, por ocasião de seu interrogatório, temos que a negativa do réu se revela isolada no acervo probatório dos autos, apresentando-se como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Entretanto, a negativa do réu não convence, porquanto há nos autos depoimentos coerentes e positivos dos policiais apontando que o réu traficava no local, na companhia do adolescente Getúlio.

É dos autos que tanto o réu, quanto o menor Getúlio, e outros indivíduos, teriam sido avistados aglomerados em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando da chegada de policiais militares, buscaram evadir-se, mas foram perseguidos e detidos pelas imediações do local em que estava a droga.

O réu Marcos nega envolvimento com o ilícito; mas não trouxe outras provas para justificar sua presença no local; nem porque correu de forma suspeita com a chegada da polícia. Alegou que foi lá pra ver a namorada; mas esta nem sequer foi arrolada para depor pela defesa do réu.

Por outro lado, os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado MARCOS SOUZA DOS SANTOS, estava envolvido com as drogas apreendidas que trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros.

O laudo pericial (fls. 147-150), constatou que a substância apreendida se tratava das substâncias ilícitas tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, vulgarmente conhecidas como "maconha" e "crack".

As circunstâncias da abordagem, a quantidade, variedade e forma individualizada de acondicionamento das drogas (72 frascos de "lança perfume", 40 porções de "crack", 77+19 porções de maconha, 131 pedras "crack" e 42 porções de cocaína - fl. 6), não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à comercialização, sendo impossível se acolher a pretensão absolutória da defesa, bem como não é possível a desqualificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ante a incompatibilidade da situação fática com a hipótese de mero consumo.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado MARCOS SOUZA DOS SANTOS, passo a dosar a pena a ser imposta. Ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu deve ser beneficiado com o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por ser PRIMÁRIO (fl. 42-44) e inexistir prova de que se dedique em organização criminosa, reduzindo-se a pena em 2/3 (dois-terços), descendo assim ao patamar de 01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A pena acima deve ser aumentada de um sexto nos termos do art. 40, VI da Lei de Drogas, em razão do delito ter contado com a participação de um adolescente, fixando-se em 01 (hum) ano, 11 (onze) meses e 10(dez) dias de reclusão, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO.

O réu pode apelar SOLTO.

O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

Por ser tecnicamente primário, o réu faz jus aos benefícios do art. 44 do CP, de modo que converte-se a pena corporal em uma pena restritiva de direitos, na forma de prestação de serviços comunitários, sob fiscalização e orientação da VEC competente (conforme art. 46 e §§ do CP), sem prejuízo do pagamento da pena de 194 dias-multa, cumulativamente prevista no tipo penal infringido pelo réu.

Eventual detração será aferida pela VEC competente, oportunamente.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCOS SOUZA DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nas penas de 01 (hum) ano, 11 (onze) meses e 10(dez) dias de reclusão, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa; em regime inicialmente ABERTO, apelando solto, com direito a conversão em penas alternativas, conforme demonstrado na fundamentação.

Determino a destruição das drogas apreendidas, bem como o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

PRIC. Guarujá, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA